ČESKY

APPLE INC.
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ O SOFTWARU macOS Sequoia

Určeno k použití v systémech značky Apple

TOTO LICENČNÍ UJEDNÁNÍ O SOFTWARU („LICENCI“) SI DŮKLADNĚ PROSTUDUJTE DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE SOFTWARE APPLE POUŽÍVAT. POUŽITÍM SOFTWARU APPLE VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TÍM, ŽE JSTE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE. POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE NESOUHLASÍTE, SOFTWARE APPLE NEINSTALUJTE A NEPOUŽÍVEJTE A BUDOU-LI VÁM PŘEDLOŽENY MOŽNOSTI „SOUHLASÍM“ A „NESOUHLASÍM“, KLIKNĚTE NA „NESOUHLASÍM“. POKUD JSTE SOFTWARE APPLE ZÍSKALI V RÁMCI NÁKUPU HARDWARU APPLE A NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE, MŮŽETE CELÝ BALÍK HARDWARU A SOFTWARU APPLE VRÁTIT VE STANOVENÉ LHŮTĚ OBCHODU APPLE STORE NEBO AUTORIZOVANÉMU DISTRIBUTOROVI, OD NĚHOŽ JSTE JEJ ZÍSKALI, A ŽÁDAT VRÁCENÍ KUPNÍ CENY V SOULADU S REKLAMAČNÍM ŘÁDEM SPOLEČNOSTI APPLE, KTERÝ NAJDETE NA ADRESE https://www.apple.com/legal/sales-support/. KUPNÍ CENU LZE NAHRADIT POUZE PŘI VRÁCENÍ CELÉHO HARDWAROVĚ-SOFTWAROVÉHO BALÍKU.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: V rozsahu, v němž lze tento software používat k reprodukování, úpravám, publikování a šíření materiálů, je vám k němu poskytována licence pouze za účelem reprodukce, úprav, publikování a šíření materiálů, které nejsou chráněny autorským právem, materiálů, u kterých jste držiteli autorských práv, a materiálů, pro něž máte svolení nebo zákonné oprávnění k reprodukci, úpravám, publikování a šíření. Pokud si nejste jisti svým právem kopírovat, upravovat, publikovat nebo šířit jakékoli materiály, měli byste se obrátit na svého právního poradce.

1. Obecné.
A. Tento software (zahrnující kód Boot ROM), veškerý software třetích stran, dokumentace, rozhraní, obsah, písma a jakákoli data, které jsou dodávány s touto licencí („původní software Apple“) a které mohou být aktualizovány nebo nahrazeny vylepšeními funkcí, aktualizacemi softwaru, bezpečnostními reakcemi, systémovými soubory nebo softwarem pro obnovu systému poskytnutými společností Apple pro váš počítač značky Apple nebo podporovaná periferní zařízení („změny softwaru Apple“), ať předinstalované v hardwaru značky Apple, v interním úložišti, na disku, v paměti určené pouze ke čtení či na libovolném jiném médiu nebo v libovolné jiné podobě (původní software Apple a změny softwaru Apple jsou souhrnně označovány jako „software Apple“), jsou vám licencovány, nikoli prodány, společností Apple Inc. („Apple“) pro použití výhradně v souladu s podmínkami této licence. Společnost Apple a její držitelé licence si zachovávají vlastnictví softwaru Apple a vyhrazují si všechna práva, která vám nebyla výslovně poskytnuta. Souhlasíte s tím, že se podmínky této licence budou vztahovat na jakýkoli aplikační softwarový produkt značky Apple, který může být předinstalován ve vašem hardwaru značky Apple, pokud není k takovému produktu přiložena samostatná licence, a pokud ano, souhlasíte s tím, že se na vaše užívání takového produktu budou vztahovat podmínky samostatné licence, která je k němu přiložena.

B. Společnost Apple vám dle uvážení může poskytnout budoucí změny softwaru Apple. Případné změny softwaru Apple nemusí nutně zahrnovat veškeré stávající funkce softwaru ani nové funkce, které společnost Apple vydá pro novější nebo jiné modely počítačů značky Apple. Pro veškeré změny softwaru Apple poskytnuté společností Apple platí podmínky a ustanovení této licence, není-li k takové změně softwaru Apple přiložena samostatná licence; v takovém případě budou pro aktualizaci platit podmínky této nové licence.

C. Vlastnická práva a práva k duševnímu vlastnictví pro obsah, který je pomocí softwaru Apple zobrazován nebo je k němu přistupováno, patří příslušným vlastníkům obsahu. Takový obsah může být chráněn autorským právem nebo jinými zákony a dohodami o intelektuálním vlastnictví a může podléhat podmínkám použití třetí strany, jež takový obsah poskytuje. S výjimkami, které jsou uvedeny v této smlouvě, vám tato licence neposkytuje žádná práva k použití takového obsahu ani nezaručuje, že takový obsah budete mít k dispozici trvale. Je zakázáno dále publikovat, rozšiřovat nebo reprodukovat jakékoli obrázky z aplikace News či Mapy ve formě samostatných souborů.

2. Povolené použití licence a omezení.
A. Licence k jedné kopii předinstalovaného softwaru Apple. V souladu s podmínkami této licence platí, že pokud jste software Apple nezískali z obchodu Mac App Store, automatickým stažením nebo v rámci multilicenční smlouvy, smlouvy o údržbě či jiného písemného ujednání od společnosti Apple, je vám udělena omezená nevýhradní licence k instalaci, užívání a provozování jedné (1) kopie softwaru Apple vždy jen v jednom počítači značky Apple. Tyto licenční

podmínky pro jednu kopii se na vás vztahují například tehdy, jestliže jste software Apple získali jako předinstalovaný v hardwaru značky Apple.

B. Licence z obchodu Mac App Store. Pokud jste licenci k softwaru Apple získali v obchodě Mac App Store nebo automatickým stažením, je vám za podmínek této licence a v souladu s pravidly používání služeb a obsahu, jak jsou uvedena v podmínkách pro mediální služby Apple (na adrese https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/cz/terms.html) (pravidla užití), udělena omezená, nepřevoditelná a nevýhradní licence:

(i) stáhnout, nainstalovat, používat a spouštět pro osobní nekomerční použití jednu (1) kopii softwaru Apple přímo na každém počítači značky Apple se systémem macOS Sonoma, macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave nebo macOS High Sierra („počítač Mac“), který vlastníte nebo ovládáte;

(ii) pokud jste komerční firma nebo vzdělávací instituce, stáhnout, nainstalovat, používat a spustit jednu (1) kopii softwaru Apple pro použití buď: (a) jednou osobou na každém z počítačů Mac, které vlastníte nebo ovládáte, nebo (b) více osobami na jednom sdíleném počítači Mac, který vlastníte nebo ovládáte. Jeden zaměstnanec může například používat software Apple na stolním Macu i na přenosném Macu, které mu firma přidělí, nebo může více studentů postupně používat software Apple na jednom Macu umístěném v počítačové učebně nebo v knihovně; a

(iii) nainstalovat, používat a spouštět až dvě (2) další kopie nebo instance softwaru Apple nebo kterékoli předchozí verze systému macOS nebo OS X či následných verzí softwaru Apple ve virtuálním běhovém prostředí na každém počítači značky Apple, který vlastníte nebo ovládáte a na kterém již běží software Apple, a to pro účely: (a) vývoje softwaru, (b) testování v průběhu vývoje softwaru, (c) používání softwaru macOS Server nebo (d) osobní nekomerční použití.

S výjimkami výslovně povolenými v oddílu 3 vám Licence udělená dle oddílu 2B(iii) výše nedovoluje používat virtualizované kopie ani instance softwaru Apple ve spojitosti se středisky poskytujícími kancelářské služby, sdílením strojového času, sdílením terminálů, zprostředkovatelskou službou ani s jinými podobnými typy služeb. S výjimkami výslovně povolenými v tomto oddílu 2B nesmíte software Apple používat ve virtuálních prostředích operačních systémů na počítačích Mac při práci s kterýmkoli softwarem operačního systému Apple, včetně iOS, iPadOS, watchOS a tvOS.

C. Multilicence a licence na údržbu. Pokud jste software Apple získali od společnosti Apple v rámci multilicenčního programu nebo licenčního programu údržby, bude počet kopií softwaru Apple, které smíte stáhnout, nainstalovat, užívat a provozovat v počítačích značky Apple, jež vlastníte nebo ovládáte, určen podmínkami vaší multilicence nebo licence na údržbu. Není-li se společností Apple písemně sjednáno jinak, budou se na vaše užívání softwaru Apple získaného v rámci multilicence nebo licence na údržbu vztahovat všechny ostatní podmínky této licence.

D. Systémové požadavky; účet Apple. Pamatujte na to, že software Apple je podporován pouze hardwarem značky Apple, který splňuje systémové požadavky stanovené společností Apple. Užívání některých funkcí softwaru Apple a některých služeb (ve smyslu definice v oddílu 6) a přístup k nim mohou být navíc podmíněny tím, že si zaregistrujete kombinaci jedinečného uživatelského jména a hesla, označovanou jako účet Apple.

E. Písma. V souladu s podmínkami této licence můžete používat písma, která jsou součástí softwaru Apple, k zobrazování a tisku obsahu při používání softwaru Apple. Písma však můžete vkládat do obsahu pouze v případech, kdy to umožňují omezení vkládání pro dané písmo. Informace o omezeních vkládání najdete na panelu Kniha písem / Náhled / Zobrazit informace o písmu.

F. Hlasy; živé titulky. V souladu s podmínkami a ustanoveními této licence můžete: (i) používat systémové hlasy zahrnuté v softwaru Apple („systémové hlasy“), a to (1) během používání softwaru Apple a (2) k vytváření vlastního původního obsahu a projektů pro své osobní, nekomerční využití; (ii) používat živé titulky automaticky generované na zařízení v reálném čase softwarem Apple („živé titulky“), ať už jsou vygenerované během hovoru FaceTime, nebo jinak, pouze pro své osobní, nekomerční použití; a (iii) používat funkci Osobní hlas k tomu, abyste si pomocí svého vlastního hlasu vytvořili na zařízení hlas, který bude znít jako vy („Osobní hlas“), a to pro své osobní, nekomerční použití. Tato licence nepovoluje žádné jiné vytváření ani používání systémových hlasů, živých titulků nebo osobního hlasu, mimo jiné používání, reprodukování, zobrazování, předvádění, nahrávání, publikování či další šíření jakýchkoli systémových hlasů, živých titulků nebo osobního hlasu v rámci výdělečné a nevýdělečné činnosti, veřejného sdílení a komerčních aktivit.

G. Funkce a podpora aplikace Fotky. Aplikace Fotky zahrnutá do softwaru Apple („aplikace Fotky“) nemusí podporovat

některé formáty videa a fotografií. Použitelnost některých funkcí aplikace Fotky je závislá na funkcích vašeho fotoaparátu. Synchronizace fotografií s aplikací Fotky a s libovolnými službami společnosti Apple nebo třetí strany může vést ke ztrátě dat. Prezentační grafika, hudba a motivy, které jsou součástí aplikace Fotky, jsou určeny jen k osobnímu nekomerčnímu použití v prezentacích, které vytvoříte v aplikaci Fotky. Žádné fotografie, obrázky, grafické prvky, výtvarná díla, zvuky, videa ani jiná podobná aktiva („digitální materiály“) obsažená v aplikaci Fotky nebo poskytovaná jako její součást nesmíte samostatně používat, extrahovat ani distribuovat ke komerčním ani jiným účelům ani používat jiným způsobem mimo kontext zamýšleného použití těchto digitálních materiálů jako součásti aplikace Fotky.

H. Funkce ukládání obsahu do mezipaměti.
1. V rozsahu, v němž společnost Apple a její afilace zpřístupňují určitý software a obsah pro ukládání do mezipaměti (např. příslušný obsah z Mac App Storu) („způsobilý obsah společnosti Apple“), mohou některé funkce softwaru Apple („funkce ukládající obsah do mezipaměti“) takový způsobilý obsah společnosti Apple automaticky stahovat a ukládat do lokální mezipaměti ve vašem počítači značky Apple, na kterém software Apple běží (pro účely tohoto oddílu budou takové počítače značky Apple označovány jako „Macy podporující ukládání do mezipaměti“). **Použitím funkcí softwaru Apple ukládajících obsah do mezipaměti vyjadřujete svůj souhlas s tím, že společnost Apple smí takový způsobilý obsah společnosti Apple stahovat a ukládat do mezipaměti ve vašem Macu podporujícím ukládání do mezipaměti.** Funkce softwaru Apple ukládající obsah do mezipaměti můžete kdykoli vypnout v části Sdílení v nastavení systému vašeho Macu podporujícího ukládání do mezipaměti.

2. Funkce softwaru Apple ukládající obsah do mezipaměti jsou určeny k použití pouze na Macu podporujícím ukládání do mezipaměti, který vlastníte nebo jste jeho držitelem, a to výhradně za účelem urychleného dodání takového způsobilého obsahu společnosti Apple oprávněným koncovým uživatelům ve vaší domácnosti, společnosti nebo organizaci. Jste srozuměni s tím, že takoví uživatelé musí v některých případech před obdržením způsobilého obsahu společnosti Apple samostatně prokázat společnosti Apple svou totožnost a že urychlené dodání způsobilého obsahu společnosti Apple prostřednictvím vašeho Macu podporujícího ukládání do mezipaměti nemění podmínky, za nichž vy nebo vaši koncoví uživatelé takový způsobilý obsah společnosti Apple získáváte.

3. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškeré používání způsobilého obsahu společnosti Apple podléhá příslušným licenčním podmínkám, jimiž se řídí používání daného typu způsobilého obsahu společnosti Apple ukládaného do mezipaměti. Tyto podmínky mohou zahrnovat mimo jiné podmínky pro mediální služby Apple, podmínky a ustanovení služby iCloud, smlouvu instruktora iTunes U, licenční ujednání o softwaru iTunes U a příslušné licenční podmínky přiložené ke stahovanému softwaru, pokud není ke stahovanému obsahu přiloženo vlastní samostatné licenční ujednání; pokud je takové samostatné licenční ujednání k obsahu přiloženo, platí podmínky tohoto přiloženého ujednání. Seznam licenčních ujednání pro software (SLA) naleznete zde: https://www.apple.com/legal/sla/. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že používáním funkcí ukládajících obsah do mezipaměti a uchováváním způsobilého obsahu společnosti Apple na vašem Macu podporujícím ukládání do mezipaměti na vás nepřecházejí žádná práva k způsobilému obsahu společnosti Apple nad rámec práv, která vám byla udělena v příslušných licenčních podmínkách, a že tyto vaše činnosti nezakládají udělení, vzdání se ani jiné omezení žádných práv společnosti Apple ani jiných vlastníků autorských práv k žádnému způsobilému obsahu společnosti Apple.

4. Svůj Mac podporující ukládání do mezipaměti s aktivovanými funkcemi ukládajícími obsah do mezipaměti nejste oprávněni zprovoznit v síti, kterou nevlastníte a nekontrolujete (případně k jejímu použití pro takový účel nemáte zákonné oprávnění), a nemáte právo umožnit přístup k takovému způsobilému obsahu společnosti Apple koncovým uživatelům mimo vaši domácnost, společnost nebo organizaci. Souhlasíte s tím, že funkce ukládající obsah do mezipaměti budete používat výhradně k svým vlastním osobním nekomerčním účelům, případně k interním účelům vaší společnosti či organizace, a to pouze způsoby výslovně povolenými v tomto dokumentu. Nesmíte poskytovat třetím stranám služby, v nichž by byly integrovány nebo využívány služby či informace poskytované funkcemi ukládajícími obsah do mezipaměti nebo v nichž by byly funkce ukládající obsah do mezipaměti jakýmkoli způsobem využívány.

5. Aktivací funkcí softwaru Apple ukládajících obsah do mezipaměti vyjadřujete svůj souhlas s tím, že společnost Apple smí na vašem Macu podporujícím ukládání do mezipaměti uchovávat, monitorovat a zabezpečovat způsobilý obsah společnosti Apple a že může k těmto účelům shromažďovat a využívat technické informace o vašem Macu podporujícím ukládání do mezipaměti a o souvisejících sítích, mimo jiné hardwarové identifikátory a IP adresy. Souhlasíte s tím, že nebudete vyřazovat z provozu, poškozovat, prolamovat, obcházet ani jinak narušovat verifikační, úložné a ověřovací mechanismy společnosti Apple, systémy digitálního podepisování, digitální správu práv ani jiné bezpečnostní mechanismy implementované v softwaru a službách Apple, ve způsobilém obsahu společnosti Apple a v jiném softwaru či technologii společnosti Apple, případně implementované jejich prostřednictvím, ani takovou

činnost neumožníte jiným.

6. Apple si vyhrazuje právo na základě svého vlastního výhradního rozhodnutí kdykoli ukončit zpřístupňování způsobilého obsahu společnosti Apple pro ukládání do mezipaměti na vašem Macu podporujícím ukládání do mezipaměti (např. určitý obsah, který jste měli do mezipaměti uložený dříve, nemusí být k dispozici pro opětovné uložení do mezipaměti) a odstranit z vašich Maců podporujících ukládání do mezipaměti veškerý způsobilý obsah společnosti Apple uložený v mezipaměti; pokud k tomu dojde, společnosti Apple vůči vám nevznikne žádný závazek ani odpovědnost. Jste srozuměni s tím, že takové ukládání způsobilého obsahu společnosti Apple do mezipaměti může být k dispozici jen ve vybraných zemích a oblastech. Způsobilý obsah společnosti Apple uložený v mezipaměti můžete kdykoli odstranit a vypnout funkce ukládající obsah do mezipaměti.

I. Připojení Remote Desktop. Za podmínek této licence platí při vzdáleném připojování z jiného počítače nebo elektronického zařízení (obojí dále jen „zařízení“) k počítači značky Apple, ve kterém je provozován software Apple (pro účely tohoto oddílu bude takový počítač značky Apple označován jako „domácí Mac“), ať už prostřednictvím funkce sdílení obrazovky nebo jinak, že:

(i) v každém okamžiku smí být vzdáleně připojeno, ať už přímo nebo nepřímo, pouze jedno (1) zařízení ovládající relaci grafické plochy softwaru Apple, která běží a zobrazuje se na domácím Macu, a

(ii) smí být najednou vzdáleně připojen přiměřený počet zařízení výhradně za účelem současného sledování téže relace grafické plochy softwaru Apple, která běží a zobrazuje se na domácím Macu, pokud tato zařízení software Apple žádným způsobem neovládají, avšak

(iii) v každém okamžiku smí být vzdáleně připojeno, ať už přímo nebo nepřímo, pouze jedno (1) zařízení značky Apple ovládající samostatnou relaci grafické plochy softwaru Apple, jež není totožná s relací, která běží a zobrazuje se na domácím Macu, přičemž takové připojení smí být realizováno pouze prostřednictvím funkce sdílení obrazovky softwaru Apple.

S výjimkami výslovně povolenými v tomto oddílu 2I či v oddílu 3 nebo udělenými společností Apple v rámci jiné licence souhlasíte s tím, že software Apple ani žádné jeho funkce nepoužijete ve spojitosti se středisky poskytujícími kancelářské služby, se sdílením strojového času, se sdílením terminálů ani s jinými podobnými typy služeb, nezávisle na tom, zda jsou tyto služby poskytovány v rámci vaší organizace nebo třetím stranám.

J. Omezení jiného užívání. Práva udělená v rámci této licence vám nedovolují instalovat, užívat ani provozovat software Apple v jiných počítačích než v počítačích značky Apple ani takovou činnost umožňovat jiným a vy souhlasíte s tím, že se takového jednání zdržíte. Souhlasíte, že nebudete žádným způsobem odstraňovat, zakrývat ani upravovat informace o vlastnických právech (včetně ochranné známky a informací o autorských právech), které mohou být obsaženy v softwaru Apple nebo k němu nějakým způsobem připojeny. Neumožní-li podmínky této nebo jiné licence společnosti Apple licence jinak: (i) smí software Apple v každém okamžiku užívat pouze jeden uživatel a (ii) nesmíte software Apple zpřístupnit prostřednictvím sítě tak, aby jej mohlo spouštět nebo užívat více počítačů současně. S výjimkami výslovně povolenými v oddílu 3 nemáte oprávnění k pronajímání, půjčování, prodeji, redistribuci nebo sublicencování softwaru Apple.

K. Záložní kopie. Smíte vytvořit jednu kopii softwaru Apple (kromě spouštěcího kódu ROM a dalšího firmwaru Apple, který je zabudován nebo jinak obsažen v hardwaru značky Apple) v počítačově čitelné podobě výhradně pro účely zálohování; záložní kopie však musí obsahovat veškeré informace o autorských právech obsažené v originálu. Spouštěcí kód ROM a firmware Apple je poskytován pouze k použití v hardwaru značky Apple a nesmíte jej nebo jakoukoli jeho část kopírovat, upravovat nebo redistribuovat.

L. Migrace existujícího softwaru. Pokud pomocí instalačního programu nebo Průvodce přenosem dat přenesete software z jednoho počítače značky Apple do jiného počítače značky Apple, mějte na paměti, že další používání původní kopie softwaru přeneseného do jiného počítače může být nezákonné, pokud už v obou počítačích nemáte licencovanou kopii takového softwaru. Příslušné podmínky najdete v relevantních licenčních smlouvách na software. Software a služby třetích stran nemusí být kompatibilní se softwarem Apple a instalace softwaru Apple může ovlivnit dostupnost a použitelnost takového softwaru nebo služeb třetích stran.

M. Open Source. Některé komponenty softwaru Apple a open source programy třetích stran dodávané se softwarem Apple byly nebo mohou být zpřístupněny společností Apple na jejích webových stránkách Open Source (https://www.opensource.apple.com/) (souborně „open source komponenty“). Můžete pozměnit nebo nahradit pouze tyto

open source komponenty, a to za splnění následujících podmínek: (i) Výsledný upravený software Apple bude použit místo neupraveného softwaru Apple v počítačích značky Apple, které vlastníte nebo ovládáte, přičemž každý z těchto počítačů značky Apple musí obsahovat řádně licencovanou kopii softwaru Apple, a (ii) dodržíte ostatní podmínky této licence a všech příslušných licenčních podmínek upravujících užívání open source komponent. Apple nemá povinnost zajišťovat aktualizace, údržbu, záruku, technickou nebo jinou podporu či služby k výslednému upravenému softwaru Apple. Výslovně berete na vědomí, že pokud v důsledku změny open source komponent softwaru Apple dojde k poruše nebo poškození hardwaru Apple, taková porucha nebo poškození je vyloučeno z podmínek záruky na hardware Apple.

N. Zákaz zpětné analýzy. Není vám dovoleno a souhlasíte s tím, že se takového jednání nedopustíte ani je neumožníte jiným: Kopírovat software Apple, jakékoli jeho části, jakékoli služby poskytované softwarem Apple a jakékoli jejich části (pokud to není výslovně povoleno v této licenci nebo v pravidlech užití), dekompilovat je, zpětně analyzovat, rozebírat, pokoušet se odvozovat jejich zdrojový kód, dešifrovat je, měnit nebo z nich vytvářet odvozená díla (s výjimkami nepřekračujícími rozsah, v němž jsou některá z výše uvedených ustanovení zakázána platnými právními předpisy, nebo rozsah, v němž jsou některé z uvedených činností povoleny licenčními podmínkami pro použití open source komponent, které mohou být součástí softwaru Apple).

O. Dodržování právních předpisů. Souhlasíte s tím, že budete software a služby Apple (jak jsou definovány v oddílu 6 níže) používat v souladu se všemi platnými právními předpisy včetně místních zákonů země nebo oblasti, ve které sídlíte nebo ve které software a služby Apple stahujete a používáte. Funkce softwaru a služeb Apple nemusí být k dispozici ve všech jazycích a oblastech a některé funkce se mohou v různých oblastech lišit. Pro využívání některých funkcí softwaru a služeb Apple může být nezbytné internetové připojení.

P. Software třetích stran. Společnost Apple v rámci balíčku softwaru Apple poskytuje a jako upgrade, aktualizaci nebo doplnění softwaru Apple může poskytovat přístup k některým softwarovým produktům a službám třetích stran. V rozsahu, v němž software Apple obsahuje nebo poskytuje přístup k softwaru nebo službám třetích stran, není společnost Apple vázána žádnou výslovnou ani odvozenou povinností poskytovat k takovému softwaru nebo službám technickou ani jinou podporu. S žádostmi o technickou podporu a služby zákazníkům se v souvislosti se softwarem, službami nebo produkty třetích stran obracejte na příslušného dodavatele nebo výrobce softwaru, případně poskytovatele služeb.

Q. Změny softwaru Apple. Software Apple bude u společnosti Apple pravidelně vyhledávat změny softwaru Apple. Je-li taková změna k dispozici, může být automaticky stažena a nainstalována do vašeho počítače a případně také do periferních zařízení. **Používáním softwaru Apple vyjadřujete svůj souhlas s tím, že společnost Apple může stáhnout a nainstalovat automatické změny softwaru Apple do vašeho počítače a periferních zařízení.** Automatické aktualizace operačního systému a rychlé bezpečnostní reakce můžete kdykoli vypnout úpravou nastavení v části Nastavení systému > Aktualizace softwaru > Pokročilé.

R. Systémové postavy. V souladu s podmínkami této licence můžete používat postavy Memoji, které jsou součástí softwaru Apple nebo jsou pomocí něho vytvořeny („systémové postavy“): (i) při používání softwaru Apple; a (ii) k vytváření vlastního originálního obsahu a projektů pro osobní, nekomerční použití. Tato licence nepovoluje žádné jiné užití systémových postav, mimo jiné používání, reprodukování, zobrazování, předvádění, nahrávání, publikování či další šíření kterýchkoli systémových postav v rámci výdělečné a nevýdělečné činnosti, veřejného sdílení a komerčních aktivit.

3. Pronajímání za účelem poskytování povolených vývojářských služeb.
A. Nájem. Software Apple v celém rozsahu si můžete najmout nebo jej pronajmout jednotlivcům či organizacím (v obou případech „nájemce“) za předpokladu, že budou splněny všechny následující podmínky:

(i) pronajatý software Apple musí být používán výhradně za účelem poskytování povolených vývojářských služeb a každý nájemce se musí seznámit s podmínkami této Licence a souhlasit s jejich dodržováním;

(ii) každá doba pronájmu musí trvat minimálně dvacet čtyři (24) po sobě jdoucích hodin;

(iii) během doby pronájmu musí mít koncový uživatel nájemce výhradní právo užívat a kontrolovat software Apple a hardware značky Apple, na kterém je nainstalován, s výjimkou toho, že vy jako strana pronajímající software Apple („pronajímatel“) můžete poskytovat administrativní podporu pro software Apple; a

(iv) před použitím softwaru Apple se musí koncoví uživatelé nájemce seznámit s podmínkami platnými pro

jakýkoli software předinstalovaný v rámci softwaru Apple, mimo jiné včetně vývojářského softwaru Xcode společnosti Apple a jakéhokoli jiného softwaru společnosti Apple nebo třetích stran, a souhlasit s nimi.

Pro účely tohoto oddílu 3: (A) Nájemce, který je koncovým uživatelem, je nájemce, který je koncovým uživatelem využívajícím pronajatý software Apple výhradně za účelem poskytování povolených vývojářských služeb; a (B) povolené vývojářské služby jsou nepřetržité integrační služby, včetně, ale ne výhradně, vývoje softwarů, sestavování softwarů ze zdrojového tvaru, automatického testování během vývoje softwaru a používání nezbytných vývojových nástrojů, které jsou k těmto činnostem potřebné. V souladu s tímto oddílem 3 musí každý pronajímatel kontaktovat společnost Apple prostřednictvím oddělení pro vztahy vývojářů společnosti Apple a předem pronajmutí nebo leasingové pronajmutí softwaru Apple oznámit (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Leasingový podnájem. Nájemce může v souladu s tímto oddílem 3 software Apple dále pronajmout za předpokladu, že tento nájemce dodrží všechny podmínky v tomto oddíle 3. Nájemce poskytující leasingový podnájem softwaru Apple (který je v souladu s tímto oddílem 3 také považován za pronajímatele) se na dobu trvání pronájmu musí zcela vzdát výhradního používání a provozování softwaru Apple a hardwaru značky Apple, na kterém je nainstalován, ve prospěch jeho nájemce.

C. Vymahatelnost. Jako pronajímatel ponesete odpovědnost za: (i) zajištění dodržování podmínek uvedených v tomto oddíle 3 nájemcem; (ii) zajištění vyjádření souhlasu každého nájemce se všemi příslušnými podmínkami licence; a (iii) poskytnutím součinnosti společnosti Apple při vymáhání jejich dodržování. Poruší-li nájemce tuto licenční dohodu nebo jiné příslušné licenční podmínky společnosti Apple, budou mu oprávnění k užívání softwaru Apple automaticky odebrána a vy vyjadřujete souhlas s okamžitým zákazem používání softwaru Apple takovýmto nájemcem, jakmile zjistíte, že k takovému porušení došlo anebo pokud jste o takovém porušení byli písemně informováni společností Apple.

D. Virtualizace. Ke každé kopii softwaru Apple, která je předmětem pronájmu v souladu s tímto oddílem 3, může buď pronajímatel nebo nájemce (nikoli však oba) instalovat, používat a provozovat další kopie nebo další softwary Apple v rámci virtuálních prostředí operačních systémů v souladu s oddílem 2B(iii), za předpokladu, že pronajímatel smí virtualizovat pouze jeden software či kopii softwaru Apple jako zřizovací nástroj za účelem poskytnutí přístupu k softwaru Apple a umožnění jeho používání nájemcem v souladu s tímto oddílem 3.

E. Konfigurace systému. Pokud jste nájemce, berete na vědomí, že software Apple mohl již dříve být nakonfigurován pronajímatelem, který vám software Apple pronajímá, včetně voleb nastavení pro Analýzu, Polohové služby a další funkce týkající se zabezpečení, soukromí a shromažďování údajů. Berete na vědomí a souhlasíte, že společnost Apple nenese odpovědnost za konfiguraci softwaru Apple pronajímatelem.

4. Převod licence.

A. Pokud jste software Apple získali jako předinstalovaný v hardwaru značky Apple nebo pokud jste licenci k softwaru Apple získali z Mac App Storu, případně prostřednictvím softwarové aktualizace, můžete jednorázovým úkonem trvale převést veškerá svá licenční práva k softwaru Apple (v jeho původní podobě, jak jej poskytuje společnost Apple) na jinou stranu, a to za následujících předpokladů: (i) Software Apple musí být převeden současně s vaším hardwarem značky Apple; (ii) převod musí zahrnovat celý software Apple včetně všech jeho komponent a této licence; (iii) nesmíte si ponechat žádné úplné ani částečné kopie softwaru Apple, což se týká i kopií uložených v počítači nebo jiném úložném zařízení; (iv) strana, na kterou software Apple převádíte, si musí přečíst podmínky této licence a souhlasit s nimi. Vydá-li společnost Apple aktualizaci softwaru Apple (např. z verze 10.14 na verzi 10.14.1), je tato aktualizace pro účely této licence považována za součást softwaru Apple a není ji povoleno převádět odděleně od původní verze softwaru Apple.

B. Nesmíte převést žádný software Apple, který byl změněn nebo nahrazen podle oddílu 2M výše. Všechny komponenty softwaru Apple jsou poskytovány jako součást balíku a nelze je z balíku oddělit a šířit jako samostatné aplikace. Mějte na paměti, že software Apple dodávaný s určitými hardwarovými produkty značky Apple nemusí fungovat v jiných modelech hardwaru značky Apple.

C. Veškeré kopie softwaru Apple, které společnost Apple poskytla za účelem propagace, vyzkoušení, diagnostiky nebo obnovy, smějí být použity výhradně k těmto účelům a není je povoleno dále prodávat ani převádět.

D. Společnost Apple může jakoukoli část této licence nebo jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající z této licence kdykoli bez předchozího upozornění postoupit jakékoli přidružené společnosti nebo dceřiné společnosti Apple.

5. Souhlas s užíváním dat. Některé funkce, například Analýza, Polohové služby, Siri, Diktování nebo Spotlight, si mohou vyžádat údaje z vašeho počítače za účelem poskytování svých funkcí. Když tyto funkce zapnete, budou poskytnuty podrobné informace o datech zasílaných do Apple a způsobu jejich využití. Víc se dočtete na stránce https://www.apple.com/cz/privacy/. S vašimi údaji bude za všech okolností nakládáno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Apple, které si můžete prostudovat na adrese https://www.apple.com/cz/legal/privacy/.

6. Software Apple, služby a materiály třetích stran.
A. Obecné. Software Apple může zajišťovat přístup k obchodům a službám iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Mapy, News i k dalším službám a webovým stránkám společnosti Apple a třetích stran (souhrnně i samostatně „služby"). Použití souvisejících služeb vyžaduje přístup k internetu a použití některých souvisejících služeb může vyžadovat účet Apple, může být podmíněno přijetím dalších podmínek a zpoplatněno dalšími poplatky. Použitím tohoto softwaru spolu s účtem Apple nebo jinou službou společnosti Apple vyjadřujete souhlas s příslušnými podmínkami služby, například s nejnovějšími podmínkami a ustanoveními pro mediální služby společnosti Apple platnými v zemi nebo oblasti, v níž k těmto službám přistupujete, které jsou dostupné na adrese https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/cz/terms.html.

B. Pokud se zaregistrujete ve službě iCloud, může software Apple přímo přistupovat k některým funkcím iCloudu, například k iCloud Drivu, ke Sdíleným albům nebo funkci Najít. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že na používání služby iCloud i těchto funkcí se vztahují nejnovější podmínky a ustanovení služby iCloud, se kterými se můžete seznámit na adrese https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/cz/terms.html.

C. Obsah aplikace News. Používání obsahu zpřístupněného aplikací News je omezeno jen na vaši osobní a nekomerční potřebu, nejsou při něm ve vztahu k obsahu na vás převáděna žádná vlastnická práva a zároveň je výslovně vyloučeno jakékoli právo na komerční nebo propagační využití takového obsahu, a to bez omezení.

D. Mapy. Mapové služby a funkce softwaru Apple („Mapy") včetně datového pokrytí map se mohou v různých regionech lišit. Pokud aktivujete nebo začnete používat Mapy, zobrazí se informace o tom, jaké údaje mohou být zasílány společnosti Apple a jak mohou být využity. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že na používání Map se vztahují nejnovější podmínky a ujednání služby Mapy dostupné na bočním panelu aplikace Mapy, kde si je můžete prostudovat.

E. Jste srozuměni s tím, že při používání kteréhokoli softwaru Apple nebo služeb se můžete setkat s obsahem, který může být považován za urážlivý, neslušný nebo sporný, s obsahem, ve kterém může a nemusí být zjištěn výskyt explicitních výrazů, a že výsledkem libovolného hledání nebo zadání určitého URL mohou být automaticky a nezáměrně vygenerované odkazy či reference na sporný materiál. Nicméně souhlasíte s tím, že používáte související software Apple a služby výhradně na vlastní nebezpečí a že společnost Apple, její filiálky, zástupci, nadřízení nebo licenční partneři neponesou vůči vám žádné právní závazky za obsah, který může být shledán urážlivým, neslušným nebo sporným.

F. Některý software Apple a služby mohou zobrazovat, zahrnovat nebo zpřístupňovat obsah, data, informace, aplikace a materiály třetích stran („materiály třetích stran") nebo poskytovat odkazy na určité webové stránky třetích stran. Použitím souvisejícího softwaru Apple a služeb uznáváte a souhlasíte s tím, že společnost Apple není odpovědná za zkoumání a vyhodnocování obsahu, přesnosti, úplnosti, aktuálnosti, platnosti, dodržování copyrightu, legálnosti, patřičnosti, kvality nebo jakékoli jiné vlastnosti takovýchto Materiálů nebo webů třetích stran. Společnost Apple, její pracovníci, filiálky a pobočky se nezaručují, neschvalují a nepřejímají a nebudou mít žádné závazky nebo odpovědnost vůči vám nebo jakékoli jiné osobě za související služby třetích stran, Materiály nebo weby třetích stran či jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran. Materiály třetích stran a odkazy na jiné webové stránky jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí.

G. Společnost Apple ani žádný z jejích dodavatelů obsahu negarantuje dostupnost, přesnost, úplnost, spolehlivost nebo aktuálnost informací o akciích, polohových dat, informací o zdravotním stavu nebo jakýchkoliv jiných dat zobrazených kterýmkoli softwarem Apple a službami. Finanční informace zobrazené libovolným softwarem Apple a službami slouží pouze pro účel obecné informace a nemělo by na ně být spoléháno jako na investiční poradenství. Před provedením jakékoliv transakce s cennými papíry na základě informací získaných ze softwaru Apple a služeb se poraďte s finančním nebo pojišťovacím odborníkem, který má licenci pro poskytování finančních nebo pojišťovacích rad ve vaší zemi nebo oblasti. Před použitím nebo sdílením výstupů ze softwaru Apple a služeb byste měli výstupy vygenerované umělou inteligencí vyhodnotit z hlediska přesnosti a vhodnosti pro váš případ použití, včetně případné kontroly člověkem. Polohová data poskytovaná kterýmkoli softwarem Apple a službami včetně služby Mapy od společnosti Apple jsou poskytována pouze pro základní navigační nebo plánovací účely a nelze se na ně spoléhat

v případech, kdy je potřebné přesné určení polohy nebo kdy chybná, nepřesná, zpožděná nebo neúplná polohová data mohou vést k úmrtí, zranění nebo poškození majetku či životního prostředí. Souhlasíte s tím, že výsledky, které obdržíte ze služby Mapy, se mohou lišit od skutečného stavu komunikací či terénu s ohledem na faktory, jež mohou ovlivnit přesnost dat v Mapách, mimo jiné počasí, stav silnic, dopravní situace a geopolitické události. V zájmu vlastního bezpečí vždy věnujte pozornost ukazatelům a aktuálním podmínkám na silnicích. Dodržujte zásady bezpečného řízení, řiďte se dopravními předpisy a pamatujte na to, že trasy pro cyklisty a chodce nemusí vést po vyhrazených stezkách.

H. V rozsahu, ve kterém prostřednictvím softwaru Apple a služeb přenášíte jakýkoli materiál, prohlašujete, že k němu vlastníte veškerá práva nebo že k jeho přenosu máte povolení či jiné zákonné oprávnění a že tento obsah nenarušuje žádné podmínky služby vztahující se k softwaru Apple a službám. Souhlasíte s tím, že související software Apple a služby obsahují chráněný obsah, informace a materiál vlastněný společností Apple, vlastníkem serveru nebo jejich poskytovateli licencí a jsou chráněny příslušným právem duševního vlastnictví a dalšími právními předpisy, včetně, avšak nikoli pouze, autorského práva. Souhlasíte s tím, že takovýto chráněný obsah, informace a materiály nebudete používat jinak než k povoleným účelům v rámci použití softwaru Apple a služeb, a žádným jiným způsobem, který se neslučuje s podmínkami této licence nebo narušuje duševní vlastnictví třetích stran nebo společnosti Apple. Žádná část souvisejícího softwaru Apple a služeb nesmí být reprodukována žádným způsobem ani prostředky. Souhlasíte, že nebudete žádným způsobem měnit, pronajímat, půjčovat, úvěrovat, prodávat, šířit nebo vytvářet odvozená díla na základě souvisejícího softwaru Apple a služeb a že nebudete zneužívat související software Apple a služby žádným neautorizovaným způsobem, mimo jiné používáním souvisejícího softwaru Apple a služeb k přenosu jakýchkoli počítačových virů, červů, trojských koní nebo jiného škodlivého softwaru nebo překračováním či přetěžováním kapacity sítě. Dále souhlasíte, že nebudete používat související software Apple a služby žádným způsobem ke spamování, okrádání, obtěžování, zneužívání, pronásledování, vyhrožování, nactiutrhání nebo jinému porušování nebo ohrožování práv žádné strany a že společnost Apple není žádným způsobem odpovědná za jakékoli takovéto vaše používání souvisejících služeb, ani za jakékoli obtěžování, vyhrožování, nactiutrhání, urážlivé, neoprávněné nebo nelegální zprávy nebo přenosy, které můžete obdržet jako důsledek používání kteréhokoli souvisejícího softwaru Apple a služeb.

I. Některý software Apple, služby a materiály třetích stran nemusí být k dispozici ve všech jazycích a ve všech zemích a regionech. Společnost Apple neposkytuje žádnou záruku toho, že takový software Apple, služby a materiály třetích stran jsou povolené nebo dostupné pro použití v jakémkoli určitém místě. Vámi zvolený rozsah přístupu k takovému softwaru Apple a službám nebo materiálům třetích stran a jejich použití je vaší iniciativou a odpovídáte za dodržení všech platných právních předpisů včetně platných místních právních předpisů či předpisů týkajících se zachování soukromí a shromažďování dat. Společnost Apple a její poskytovatelé licence si vyhrazují právo kdykoli bez upozornění změnit, pozastavit, odstranit nebo vypnout přístup ke kterémukoli softwaru Apple a službám. Společnost Apple nebude v žádném případě odpovědná za odstranění nebo vypnutí přístupu ke kterémukoli softwaru Apple a službám. Společnost Apple též může nastavit omezení používání nebo přístupu k určitému softwaru Apple a službám v jakémkoli případě a bez upozornění nebo odpovědnosti.

7. Ukončení. Tato licence je platná do jejího ukončení. Vaše práva v rámci této licence budou automaticky ukončena nebo přestanou být platná bez upozornění od společnosti Apple, pokud nedodržíte kterékoli podmínky této licence. Při ukončení účinnosti této licence jste povinni zastavit veškeré užívání softwaru Apple a zničit všechny jeho kopie, úplné i částečné. Oddíly 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 a 13 této licence zůstávají při ukončení nedotčeny.

8. Odmítnutí záruk.
A. Patříte-li jako zákazník mezi spotřebitele (tj. používáte software Apple mimo svůj obor, podnikání či profesi), můžete mít v zemi svého pobytu zákonná práva, která zakazují, aby se na vás vztahovala následující omezení. V případech, kdy jsou tato omezení zakázána, se na vás nevztahují. Chcete-li se dozvědět o svých právech více, obraťte se na místní spolek na ochranu spotřebitelů. Pro spotřebitele v Austrálii nemá nic v této licenci vliv ani nemá sloužit k tomu, aby mělo vliv na vaše zákonná práva podle australského zákona o ochraně spotřebitele (včetně záruk pro spotřebitele).

B. VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SOFTWARE APPLE A JAKÉKOLI SLUŽBY, KTERÉ TENTO SOFTWARE POSKYTUJE NEBO K NIM PŘISTUPUJE, POUŽÍVÁTE V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY VÝHRADNĚ NA SVÉ VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A ŽE NESETE VEŠKERÁ RIZIKA SPOJENÁ S USPOKOJIVOU KVALITOU, VÝKONEM, PŘESNOSTÍ A VYNALOŽENÝM ÚSILÍM.

C. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM JSOU SOFTWARE A SLUŽBY APPLE POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“, SE VŠEMI CHYBAMI A BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. SPOLEČNOST APPLE A JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI (PRO ÚČELY ODDÍLŮ 8 A 9 SOUHRNNĚ POUZE „APPLE“) TÍMTO ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K SOFTWARU A SLUŽBÁM APPLE, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ, ODVOZENÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA, MIMO JINÉ ODVOZENÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY

OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ STRANY.

D. SPOLEČNOST APPLE NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NERUŠENÉHO VYUŽÍVÁNÍ SOFTWARU A SLUŽEB APPLE ANI ZÁRUKU TOHO, ŽE FUNKCE A SLUŽBY SOFTWARU APPLE BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, ŽE PROVOZ SOFTWARU A SLUŽEB APPLE BUDE NEPŘERUŠOVANÝ A BEZCHYBNÝ, ŽE BUDE KTERÁKOLI SLUŽBA K DISPOZICI BEZ PŘERUŠENÍ, ŽE VADY SOFTWARU A SLUŽEB APPLE BUDOU OPRAVENY, ANI ŽE SOFTWARE A SLUŽBY APPLE BUDOU KOMPATIBILNÍ NEBO SCHOPNÉ SPOLUPRACOVAT S LIBOVOLNÝM SOFTWAREM, APLIKACEMI ČI SLUŽBAMI TŘETÍCH STRAN. INSTALACE TOHOTO SOFTWARU APPLE MŮŽE OVLIVNIT DOSTUPNOST A POUŽITELNOST SOFTWARU, APLIKACÍ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN A TAKÉ PRODUKTŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI APPLE.

E. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SOFTWARE A SLUŽBY APPLE NEJSOU URČENÉ ANI VHODNÉ K POUŽITÍ V SITUACÍCH A PROSTŘEDÍCH, VE KTERÝCH MŮŽE SELHÁNÍ, ZPOŽDĚNÍ, CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI V OBSAHU, DATECH NEBO INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH SOFTWAREM NEBO SLUŽBAMI APPLE VÉST K ÚMRTÍ, ZRANĚNÍ NEBO VÁŽNÉ ÚJMĚ NA ZDRAVÍ NEBO ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, MIMO JINÉ V PROVOZECH JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ, LETECKÝCH NAVIGAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMECH, V ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU, V SYSTÉMECH PODPORY ŽIVOTA A VE ZBROJNÍCH SYSTÉMECH.

F. ŽÁDNÁ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÁ INFORMACE ČI RADA POSKYTNUTÁ SPOLEČNOSTÍ APPLE ANI JEJÍM POVĚŘENÝM ZÁSTUPCEM NEZAKLÁDÁ ZÁRUKU. POKUD SE SOFTWARE NEBO SLUŽBY APPLE PROJEVÍ JAKO VADNÉ, PŘEJÍMÁTE VEŠKERÉ NÁKLADY NA NEZBYTNÝ SERVIS, OPRAVU NEBO NÁPRAVU. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ ODVOZENÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ PŘÍSLUŠNÝCH STATUTÁRNÍCH PRÁV SPOTŘEBITELE, TAKŽE JE MOŽNÉ, ŽE SE VÁS VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ NETÝKAJÍ.

9. Omezení odpovědnosti. S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KDY JE V TÉTO LICENCI STANOVENO JINAK, V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE, KTEROU UMOŽŇUJE ZÁKON, NEBUDOU SPOLEČNOST APPLE, JEJÍ AFILACE, ZÁSTUPCI ANI VEDOUCÍ PRACOVNÍCI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDAT ZA OSOBNÍ ZRANĚNÍ ANI ZA JAKÉKOLI NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ ODŠKODNÉHO ZA ZTRÁTU ZISKU, POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTU DAT, SELHÁNÍ PŘI PŘENOSU NEBO PŘÍJMU JAKÝCHKOLI DAT NEBO INFORMACÍ (MIMO JINÉ POKYNŮ, ÚKOLŮ A MATERIÁLŮ V RÁMCI KURZŮ), PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ ANI JAKÉKOLI OBCHODNÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽITÍ SOFTWARU APPLE A SLUŽEB NEBO JAKÉHOKOLI SOFTWARU, APLIKACÍ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN VE SPOJENÍ SE SOFTWAREM APPLE NEBO SLUŽBAMI, JAKKOLI ZPŮSOBENÉ, BEZ OHLEDU NA TEORII ODPOVĚDNOSTI (SMLUVNÍ, OBČANSKOPRÁVNÍ, ČI JINOU) A DOKONCE ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST APPLE BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA OSOBNÍ ZRANĚNÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, PROTO JE MOŽNÉ, ŽE SE NA VÁS TOTO OMEZENÍ NEVZTAHUJE. Celková odpovědnost společnosti Apple vůči vám za veškeré škody (mimo příslušným zákonem stanovené odpovědnosti související se zraněním osob) v žádném případě nepřekročí částku dvou set padesáti dolarů (USD 250,00). Výše uvedená omezení budou platit i v případech, kdy výše uvedené odškodnění nesplní svůj základní účel. BEZ OHLEDU NA OSTATNÍ USTANOVENÍ TÉTO LICENCE PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ: V PŘÍPADĚ ÚČINNOSTI JAPONSKÉHO ZÁKONA O SPOTŘEBITELSKÝCH SMLOUVÁCH NEPLATÍ PODMÍNKY OMEZUJÍCÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI APPLE ZA ŠKODU VYPLÝVAJÍCÍ Z PORUŠENÍ TÉTO SMLOUVY NEBO PŘEČIN, KTERÉHO SE DOPUSTILA SPOLEČNOST APPLE, JESTLIŽE TAKOVÁ ŠKODA VZNIKLA NÁSLEDKEM ÚMYSLNÉHO POCHYBENÍ NEBO HRUBÉ NEDBALOSTI NA STRANĚ SPOLEČNOSTI APPLE.

10. Kontrola vývozu. Software Apple nesmíte užívat ani jiným způsobem vyvážet či reexportovat kromě případů, kdy to dovolují zákony USA a zákony platné v jurisdikcích, kde byl software Apple získán. Zejména nesmí být software Apple vyvezen ani reexportován (a) do žádných zemí, na něž USA uvalily embargo, ani (b) do rukou žádné osoby uvedené v seznamu zvlášť určených státních příslušníků (Specially Designated Nationals) Ministerstva financí USA, v seznamech nežádoucích osob a subjektů (Denied Person/Entity List) Ministerstva obchodu USA nebo v jakémkoli jiném seznamu stran, pro které platí omezení. Užitím softwaru Apple prohlašujete a zaručujete, že se vaše bydliště či sídlo nenachází v žádné takové zemi a že nejste uvedeni v žádném z takových seznamů. Dále souhlasíte s tím, že nebudete používat software Apple pro žádné účely, které jsou zakázány právními předpisy Spojených států, včetně, a nikoli pouze, vývoje, návrhu, výroby nebo produkce raketových, nukleárních, chemických nebo biologických zbraní.

11. Koncoví uživatelé ve státní správě. Software Apple a příslušná dokumentace jsou „obchodními produkty“ v souladu s definicí tohoto pojmu v 48 C.F.R. §2.101, sestávající z „komerčního počítačového softwaru” a „dokumentace komerčního počítačového softwaru“ v souladu s definicí těchto pojmů v 48 C.F.R. §12.212 nebo 48

C.F.R. §227.7202. V souladu s ustanoveními 48 CFR §12.212 a 48 CFR §227.7202-1 až §227.7202-4 jsou komerční počítačový software a dokumentace komerčního počítačového softwaru licencovány uživatelům ve státní správě USA (a) pouze jako obchodní produkty a (b) pouze s právy, která jsou udělena všem ostatním koncovým uživatelům v rámci smluvních podmínek uvedených v tomto dokumentu. Neuveřejněná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv Spojených států.

12. Rozhodné právo a oddělitelnost. Tato licence se řídí a je vytvořena v souladu s právními předpisy státu Kalifornie s vyloučením jejích konfliktů s právními principy. Tato licence se neřídí Konvencí OSN nebo Úmluvami pro smlouvy o mezinárodním prodeji zboží, jejichž použití je výslovně vyloučeno. Jste-li spotřebitel se sídlem ve Spojeném království, bude se tato licence řídit zákony jurisdikce v místě vašeho pobytu. Pokud z jakéhokoli důvodu shledá soudní dvůr směrodatných jurisdikcí kteroukoliv klauzuli nebo její část jako právně neúčinnou, zbytek této licence si zachová plnou účinnost a platnost.

13. Úplná smlouva; rozhodný jazyk. Tato licence představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností Apple ve vztahu k softwaru Apple a nahrazuje všechna předchozí dočasná ujednání ohledně předmětu této smlouvy. Žádný dodatek nebo úprava této licence nebudou závazné, pokud nebudou v písemné podobě a podepsané společností Apple. V rozsahu, ve kterém takové ustanovení nezakazují místní právní předpisy vaší jurisdikce, jsou všechny překlady této licence zhotoveny pouze pro místní účely a v případě neshody mezi anglickou verzí a neanglickými verzemi je rozhodující anglická verze licence.

14. Uznání třetích stran.
A. Části softwaru Apple mohou využívat nebo obsahovat software třetích stran a další materiál chráněný autorským právem. Uznání, podmínky licencování a zřeknutí se pro takové materiály jsou obsaženy v elektronické dokumentaci k softwaru Apple a používání takových materiálů se řídí příslušnými podmínkami. Na použití služby Google Safe Browsing Service se vztahují Podmínky služby společnosti Google (https://policies.google.com/terms?hl=cs) a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google (https://policies.google.com/privacy?hl=cs).

B. Určité softwarové knihovny a další software třetích stran dodávaný se softwarem Apple je bezplatný software licencovaný podle podmínek ujednání GNU General Public License (GPL) nebo GNU Library/Lesser General Public License (LGPL). Úplnou počítačově čitelnou kopii zdrojového kódu k takovému bezplatnému softwaru podléhajícímu smlouvě GPL nebo LGPL si můžete bezplatně, pouze za cenu média, poštovného a balného, písemně vyžádat od společnosti Apple na adrese opensource@apple.com na adrese. Software GPL/LGPL je distribuován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, dokonce i bez předpokládané záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. Kopie smlouvy GPL nebo LGPL je se softwarem Apple poskytnuta.

C. Použití standardu MPEG-4. Tento produkt je licencován v rámci Licence na portfolio patentů systémů MPEG-4 (MPEG-4 Systems Patent Portfolio License) pro kódování v souladu se standardem systémů MPEG-4 s výjimkou, která vyžaduje doplňující licenci a zaplacení honoráře při kódování v souvislosti s daty (i) uloženými nebo replikovanými na fyzickém médiu prodávaném za úplatu určovanou na bázi jednotlivých titulů nebo (ii) prodávanými za úplatu určovanou na bázi jednotlivých titulů a předávanými koncovému uživateli k trvalému uložení nebo používání. Tuto doplňující licenci lze získat od společnosti MPEG LA, LLC. Další podrobnosti najdete na adrese https://www.mpegla.com.

Tento produkt je licencován v rámci Licence na portfolio vizuálních patentů MPEG-4 pro osobní a nekomerční použití spotřebitelem pro (i) kódování videa v souladu s normou MPEG-4 Visual Standard („MPEG-4 Video“) nebo (ii) dekódování videa MPEG-4, které bylo kódováno spotřebitelem v rámci osobní a nekomerční aktivity nebo bylo získáno od poskytovatele videa, který je držitelem licence společnosti MPEG LA pro poskytování videa MPEG-4. Licence není udělena ani nemůže být odvozena pro jakékoli jiné použití. Další informace včetně informací souvisejících s propagačním, interním a komerčním použitím lze získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz https://www.mpegla.com.

D. Oznámení k formátu H.264/AVC. V rozsahu, v němž software Apple obsahuje funkčnost kódování a dekódování AVC, vyžaduje komerční použití H.264/AVC dodatečné licencování a platí následující doložka: FUNKČNOST AVC V TOMTO PRODUKTU JE TÍMTO LICENCOVÁNA POUZE PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELEM PRO (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM AVC („VIDEO AVC“) NEBO (ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC, KTERÉ BYLO KÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ AKTIVITY, A/NEBO VIDEA AVC, KTERÉ BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA, KTERÝ JE DRŽITELEM LICENCE NA POSKYTOVÁNÍ VIDEA AVC. INFORMACE OHLEDNĚ JINÝCH POUŽITÍ A LICENCÍ LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA L.L.C. VIZ HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Upozornění ohledně funkcí AMR. Funkce kódování a dekódování AMR („Adaptive Multi-Rate“) v tomto produktu

nejsou licencovány pro celulární hlasové hovory ani pro použití v jakémkoli telefonním produktu postaveném na architektuře QuickTime pro platformu Windows. Funkce kódování a dekódování AMR v tomto produktu rovněž nejsou licencovány pro použití v infrastruktuře mobilních komunikací včetně: základnových stanic, řídicích jednotek základnových stanic/řídicích jednotek rádiové sítě, ústředen a bran do veřejné telefonní sítě a z ní.

F. Upozornění FAA. Data zobrazení situace letadla a stavu systému národního letového prostoru (souborně „letová data“), zobrazená prostřednictvím softwaru Apple, jsou generována Federální leteckou administrativou. Souhlasíte, že nebudete dále distribuovat letová data bez předchozího písemného souhlasu FAA. FAA a Apple se zříkají všech záruk, vyjádřených nebo předpokládaných (včetně předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel), ohledně použití a přesnosti letových dat. Souhlasíte s tím, že FAA a Apple nezodpovídají, společně ani jednotlivě, za jakoukoli ztrátu, škodu, nárok, odpovědnost, výdaje nebo pokutu za jakékoli nepřímé, zvláštní, druhotné, náhodné nebo následné škody vyplývající z použití letových dat. Software Apple není sponzorován nebo podporován úřadem FAA. FAA nezodpovídá za technické nebo systémové problémy a ohledně takových problémů nebo problémů týkajících se toku letového provozu byste neměli FAA kontaktovat.

G. Použití barevných profilů Adobe. V souladu s touto licencí můžete používat software Adobe Color Profile obsažený v softwaru Apple, avšak společnost Adobe nemá žádnou povinnost poskytovat podporu k těmto barevným profilům včetně jejich upgradů nebo budoucích verzí, či k jiným položkám. Kromě ustanovení oddílů 8 a 9 výše ADOBE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY, NÁROKY NEBO NÁKLADY. Software Adobe Color Profile distribuovaný se softwarem Apple je také dostupný ke stažení na webu společnosti Adobe na adrese https://www.adobe.com/cz.

H. Licenční smlouva s koncovým uživatelem služby Gracenote®. Tato aplikace nebo zařízení obsahuje software společnosti Gracenote, Inc., sídlem v Emeryville v Kalifornii („Gracenote“). Software společnosti Gracenote („software Gracenote“) umožňuje této aplikaci provádět identifikaci disků nebo souborů a získávat informace o hudbě včetně informací o názvech, umělcích, skladbách a titulech („data Gracenote“) z online serverů nebo zabudovaných databází (souborně „servery Gracenote“) a provádět další funkce. Data Gracenote smíte používat pouze prostřednictvím zamýšlených uživatelských funkcí této aplikace nebo zařízení.

Souhlasíte, že budete data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote používat pouze pro své osobní a nekomerční účely. Jste srozuměni s tím, že nesmíte postoupit, kopírovat, převést nebo přenést software Gracenote nebo jakákoli data Gracenote žádné třetí straně. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEBUDETE POUŽÍVAT NEBO VYUŽÍVAT DATA GRACENOTE, SOFTWARE GRACENOTE NEBO SERVERY GRACENOTE JINAK, NEŽ JE ZDE VÝSLOVNĚ POVOLENO.

Souhlasíte s tím, že vaše neexkluzivní licence na použití dat Gracenote, softwaru Gracenote a serverů Gracenote bude ukončena, pokud tato omezení porušíte. Pokud bude vaše licence ukončena, souhlasíte s tím, že přestanete jakkoli používat data Gracenote, software Gracenote a server Gracenote. Gracenote si vyhrazuje všechna práva na data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote včetně všech vlastnických práv. Gracenote vám za žádných okolností není povinna k žádné úhradě za jakékoli poskytnuté informace. Souhlasíte s tím, že Gracenote, Inc., může vynucovat svá práva podle této smlouvy vůči vám přímo svým jménem.

Služba Gracenote sleduje dotazy pro statistické účely pomocí jedinečného identifikátoru. Účelem náhodně přiřazeného číselného identifikátoru je umožnit službě Gracenote počítat dotazy bez znalosti vaší totožnosti. Více informací najdete na webové stránce společnosti Gracenote se zásadami ochrany osobních údajů.

Software Gracenote a všechny položky dat Gracenote jsou licencovány „TAK, JAK JSOU“. Gracenote neposkytuje žádné ujištění ani záruku, výslovnou nebo předpokládanou, ohledně přesnosti dat Gracenote ze serverů Gracenote. Gracenote si vyhrazuje právo smazat data ze serverů Gracenote nebo změnit kategorie dat z jakéhokoli důvodu, který bude Gracenote považovat za dostatečný. Není poskytována žádná záruka, že software Gracenote nebo servery Gracenote neobsahují žádné chyby nebo že fungování softwaru Gracenote nebo serverů Gracenote bude nepřerušované. Společnost Gracenote není povinna zpřístupnit vám nově zdokonalené nebo další typy nebo kategorie dat, které může Gracenote v budoucnu poskytovat, a může kdykoli přerušit poskytování svých služeb. GRACENOTE SE ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH VČETNĚ, AVŠAK NIKOLI POUZE, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL, OPRÁVNĚNÍ A NENARUŠENÍ CIZÍCH PRÁV. GRACENOTE NEZARUČUJE SPRÁVNOST VÝSLEDKŮ, KTERÉ BUDOU ZÍSKÁNY POUŽITÍM SOFTWARU GRACENOTE NEBO SERVERŮ GRACENOTE. GRACENOTE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEZODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ NEBO NAHODILÉ ŠKODY, ZTRACENÉ ZISKY NEBO PŘÍJMY.

15. Omezení vyhledávací služby Yahoo. Vyhledávací služba Yahoo, která je k dispozici v prohlížeči Safari, je licencována pouze pro použití v těchto zemích a oblastech: Argentina, Aruba, Austrálie, Bahamy, Barbados, Belgie, Bermudy, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, kontinentální Čína, Dánsko, Dominikánská republika, Ekvádor, El Salvador, Filipíny, Finsko, Francie, Grenada, Guatemala, Hongkong, Chile, Indie, Indonésie, Irsko, Island, Itálie, Jamajka, Japonsko, Jižní Korea, Kajmanské ostrovy, Kanada, Kolumbie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Malta, Mexiko, Německo, Nikaragua, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Panama, Peru, Polsko, Portoriko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Spojené státy, Svatá Lucie, Svatý Vincent, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Tchaj-wan, Trinidad a Tobago, Turecko, Uruguay a Venezuela.

EA1885
11.07.2024

Smluvní podmínky a ustanovení pro službu Apple Pay a Peněženku

Tyto smluvní podmínky a ustanovení pro službu Apple Pay a Peněženku („smluvní podmínky pro Apple Pay a Peněženku“) doplňují licenční ujednání pro software Apple pro macOS („licence“); vaše používání služby Apple Pay („Apple Pay“) a Peněženky Apple („Peněženka“) (v rámci této licence dále také jen jako „služba“) se řídí jak podmínkami licence, tak i těmito smluvními podmínkami pro Apple Pay a Peněženku a peněženky Apple („Peněženka“). Pojmy používané v těchto smluvních podmínkách pro Apple Pay a Peněženku mají význam definovaný v licenci. Přijetím těchto smluvních podmínek pro Apple Pay a Peněženku přijímáte příslušné smluvní podmínky pro Apple Pay a Peněženku na všech svých zařízeních Apple, která podporují Apple Pay a Peněženku.

Apple Pay a podpora vašich karet Apple Pay (jak je definováno níže) v Peněžence Apple („Peněženka“) jsou poskytovány ve Spojených státech amerických společností Apple Payments Services LLC („Apple Payments Services“) a mimo Spojené státy americké jinými přidruženými společnostmi Apple. Peněženku jinak poskytuje Apple a další přidružené společnosti Apple. Apple, Apple Payments Services a příslušné přidružené společnosti Apple jsou stranami těchto smluvních podmínek pro Apple Pay ve vztahu ke službám, které poskytují.

1. Přehled

Apple Pay

Apple Pay umožňuje bezkontaktní platby pomocí kreditních, debetních a předplacených karet a také služeb splátkových plateb třetích stran na vybraných webových stránkách. Služba Apple Pay a určité funkce Apple Pay mohou být dostupné jen ve vybraných oblastech, pro vybrané vydavatele karet, platební systémy, obchodníky a další třetí strany.

Peněženka

Peněženka umožňuje ukládat virtuální reprezentace kreditních, debetních a předplacených karet pro používání s Apple Pay (souhrnně „podporované karty“). Podporované karty mohou být k dispozici pouze ve vybraných oblastech a u vybraných partnerů a čas od času se mohou měnit.

2. Způsobilost

Abyste mohli Apple Pay a Peněženku nastavit a používat, musíte mít (i) podporovaný počítač Mac s verzí operačního softwaru, která podporuje uvedené služby (doporučuje se nejnovější verze a někdy je přímo vyžadována), (ii) účet Apple propojený s účtem iCloud, který má u společnosti Apple dobrou pověst, a (iii) přístup k internetu nebo mobilní přístup k internetu (může být zpoplatněn). Kromě určitých výjimek jsou podporované karty dostupné pouze osobám starším 13 let a mohou se na ně vztahovat další věková omezení stanovená podmínkami iCloudu nebo příslušným vydavatelem, obchodníkem nebo jinou třetí stranou.

3. Používání služeb

Služba Apple Pay je určena jen pro osobní potřebu a smíte ji využívat pouze k zřizování svých vlastních podporovaných karet. Pokud zřizujete podporovanou firemní kartu, prohlašujete, že tak činíte se svolením svého zaměstnavatele a že jste oprávněni jeho jménem závazně přijmout tyto smluvní podmínky pro Apple Pay a Peněženku a provádět všechny

transakce, které při vašem používání Apple Pay a Peněženky vzniknou.

Souhlasíte s tím, že nebudete službu Apple Pay zneužívat k protiprávním a podvodným účelům ani k žádnému jinému jednání, které je zakázáno v textu licence a těchto smluvních podmínek pro Apple Pay. Dále souhlasíte s tím, že budete službu Apple Pay využívat v souladu s platnými právními normami a předpisy. Souhlasíte s tím, že nebudete narušovat ani poškozovat službu Apple Pay (týká se i přístupu ke službě prostřednictvím jakýchkoli automatizovaných prostředků), jakékoli servery a sítě propojené s touto službou ani zásady, požadavky a omezení sítí, které jsou s touto službou propojeny (týká se i neautorizovaného přístupu k nim a využívání či monitorování jejich dat a datového provozu).

Pomocí Apple Pay můžete na podporovaném počítači Mac iniciovat platby na webových stránkách. Nákup můžete dokončit autorizací transakce přes Mac pomocí Touch ID nebo hesla, podporovaný iPhone nebo podporované Apple Watch. Pokud nákup dokončíte na počítači Mac, musíte mít podporovanou kartu přidruženou k aktivnímu účtu iCloud. Pokud nákup dokončíte na iPhonu nebo Apple Watch (souhrnně „podporovaná zařízení“), musíte být přihlášeni stejným účtem Apple jako na počítači Mac.

Při používání Apple Pay v jiném počítačovém webovém prohlížeči než Safari musíte mít podporovanou kartu, která byla přidělena podporovanému iPhonu nebo iPadu. Kromě podmínek uvedených v těchto smluvních podmínkách pro Apple Pay se na vaše používání služby Apple Pay k iniciování plateb na webových stránkách vztahují smluvní podmínky pro Apple Pay a Peněženku platné pro vaše podporovaná zařízení, jejichž ustanovení jsou tímto začleněna odkazem a které můžete zobrazit takto: Na iPhonu přejděte do Nastavení > Obecné > Informace > Právní dokumenty > Licence nebo v aplikaci Watch na spárovaném iPhonu přejděte na Informace > Právní dokumenty > Licence. Seznam podporovaných zařízení se může v nepravidelných intervalech měnit.

4. Vztah mezi vámi a společností Apple

Pouze pro účely tohoto oddílu 3 se „Apple“ vztahuje souhrnně na Apple Inc., Apple Payments Services LLC a příslušné přidružené společnosti Apple. Používání služby Apple Pay se řídí těmito smluvními podmínkami pro Apple Pay a také podmínkami smlouvy držitele karty, kterou máte uzavřenou s příslušným vydavatelem, obchodníkem nebo jinou třetí stranou odpovědnou za vaši podporovanou kartu.

Apple není finanční instituce. Apple nevydává ani neobsluhuje podporované karty a Apple nezpracovává platby ani nemá žádnou jinou kontrolu nad platbami, zpětnými platbami, vracením, refundacemi, odměnami, hodnotou, slevami, objednávkami, plněním objednávek ani jinou obchodní aktivitou, které mohou z vašeho používání Apple Pay nebo Peněženky vznikat.

Splátky v Apple Pay podporují a spravují partnerské třetí strany. Pokud se při používání Apple Pay rozhodnete u třetí strany platit ve splátkách nebo nakupovat a platit později, uzavíráte smlouvu s třetí stranou a rozhodnutí o způsobilosti a splacení vašeho nákupního závazku se řídí podmínkami služby této třetí strany, které se vám zobrazí při placení. Apple není smluvní stranou žádné smlouvy mezi vámi a touto třetí stranou a výslovně se zříká veškeré odpovědnosti v souvislosti s těmito službami a smlouvami o splátkách.

Používání vašich podporovaných karet samostatně i v kombinaci se službou Apple Pay se nadále řídí podmínkami smlouvy s držitelem platební karty, kterou jste při vystavení platební karty uzavřeli s vydavatelem karty. Podobně budou vaše nákupy zboží a služeb s použitím funkce Apple Pay podléhat podmínkám a ustanovením obchodníka.

Žádná část licence ani těchto smluvních podmínek pro Apple Pay nemění podmínky žádné smlouvy s držitelem platební karty ani obchodníkem nebo jiné podmínky týkající se využívání služeb, které poskytuje Apple Pay, a těmito podmínkami se bude řídit využívání příslušné služby v rámci Apple Pay i jejích virtuálních ekvivalentů na vašem podporovaném počítači Mac.

Souhlasíte s tím, že společnost Apple není účastníkem vašich smluv držitele platební karty ani smluv s obchodníky, ani neodpovídá za (a) obsah, přesnost nebo dostupnost jakýchkoli podporovaných karet, obchodních aktivit, transakcí, nákupů, objednávek, plnění objednávek nebo účtenek při používání Apple Pay nebo Peněženky; (b) přidělování kreditu či posuzování nároku na něj; (c) aktivity vydavatelů, obchodníků nebo jiných třetích stran související s vaším používáním Apple Pay nebo Peněženky; (d) rozhodnutí vydavatele, obchodníka nebo jiné třetí strany v souvislosti s podporovanou kartou; (e) připisování nebo uplatňování odměn nebo uložené hodnoty v souvislosti s vašimi podporovanými kartami; nebo (f) financování či dobíjení předplacených podporovaných karet. Se všemi námitkami a dotazy, které se týkají vašich podporovaných karet nebo souvisejících obchodních aktivit, se obracejte na vydavatele

karty nebo příslušného obchodníka. V případě otázek týkajících se Apple Pay nebo Peněženky kontaktujte (800) APL-CARE (800-275-2273).

5. Soukromí

Při použití služby Apple Pay k zahájení platební transakce, která má být dokončena na podporovaném zařízení, služba Apple Pay pro potřeby dokončení transakce přenese platební údaje v šifrovaném formátu mezi vaším počítačem Mac a vaším podporovaným zařízením. Při použití služby Apple Pay k provedení platební transakce na MacBooku Pro se zabudovaným snímačem Touch ID budou vaše platební údaje v rámci transakce poskytnuty v šifrovaném formátu příslušné webové stránce. Při přidávání karty do služby Apple Pay na MacBooku pro se zabudovaným snímačem Touch ID budou společnosti Apple zaslány informace o vašem zařízení, například o tom, zda jsou zapnuty nebo vypnuty určité položky nastavení, a o vašich zvyklostech při používání zařízení (např. kolik procent času je zařízení v pohybu a přibližný počet hovorů za týden), aby podle nich byla ověřena vaše oprávněnost a aby se předešlo případnému zneužití. Podrobné informace o osobních údajích shromažďovaných, využívaných a sdílených službou Apple Pay v rámci vašeho využívání služby Apple Pay, jsou k dispozici v konkrétních dokumentech příslušné služby týkajících se ochrany soukromí, včetně „Apple Pay a soukromí“, které najdete na vašem iOS zařízení nebo počítači Mac anebo v aplikaci Watch na spárovaném iOS zařízení, případně na adrese https://www.apple.com/cz/legal/privacy/. Používáním Apple Pay a Peněženky vyjadřujete výslovný souhlas s tím, že společnost Apple, její přidružené společnosti a zástupci mohou za účelem poskytování těchto služeb přenášet, shromažďovat, spravovat, zpracovávat a využívat všechna výše uvedená data.

6. Zabezpečení

Ve službě Apple Pay a v Peněžence se ukládají virtuální ekvivalenty vašich podporovaných karet, které je třeba chránit stejně, jako chráníte svou fyzickou peněženku a své fyzické kreditní, debetní, předplacené a jiné karty. Za zabezpečení svého počítače Mac, podporovaných zařízení a účtu Apple, dat Touch ID, přístupových kódů k zařízením a jakýchkoli dalších ověřovacích údajů používaných v souvislosti se službami (souhrnně „přístupové údaje“) odpovídáte výhradně vy. Pokud kohokoli jiného oprávníte nebo mu umožníte používat váš počítač Mac nebo podporovaná zařízení (*například* tím, že třetí straně poskytnete přístupový kód k zařízení nebo třetí straně jiným způsobem poskytnete jakékoli své přístupové údaje), může být tato osoba schopna provádět platby, využívat hodnotu nebo provádět další transakce s vašimi podporovanými kartami v Peněžence. Odpovědnost za všechny platby a transakce provedené touto osobou nesete v takovém případě vy.

Pokud provedete neoprávněné úpravy počítače Mac nebo podporovaných zařízení, například vypnutím hardwarových nebo softwarových ovládacích prvků (někdy označovaným jako „jailbreak“), nemusí mít váš počítač Mac nebo podporovaná zařízení nárok na přístup ke službám nebo jejich používání. Berete na vědomí, že používání takto upraveného zařízení v souvislosti se službami je výslovně zakázáno, představuje porušení těchto smluvních podmínek pro Apple Pay a Peněženku a je pro nás důvodem k odepření nebo omezení vašeho přístupu ke službám.

Dojde-li ke ztrátě nebo krádeži vašeho zařízení a máte-li aktivovanou funkci Najít, můžete se pokusit prostřednictvím funkce Najít nebo webu https://icloud.com pozastavit možnost placení pomocí podporovaných virtuálních karet na počítači Mac tím, že ho přepnete do režimu Ztraceno. Další možnost je zařízení vymazat, přičemž proběhne pokus o pozastavení možnost placení pomocí podporovaných virtuálních karet v zařízení. Pokud jste pomocí Apple Pay nastavili opakovanou platební transakci, možná kvůli zrušení opakované platby budete muset kontaktovat příslušného vydavatele nebo obchodníka. Současně byste se v zájmu zabránění neoprávněnému přístupu k vašim podporovaným virtuálním kartám měli obrátit na vydavatele vašich podporovaných karet.

Pokud nahlásíte podvodnou nebo zneužívající aktivitu nebo pokud společnost Apple či její přidružené společnosti budou mít na takovou aktivitu podezření, souhlasíte s tím, že budete se společností Apple a jejím přidruženými společnostmi spolupracovat při vyšetřování a použijete veškerá opatření proti podvodům, která vám doporučí.

7. Omezení odpovědnosti

KROMĚ ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI, JAK JSOU UVEDENY V TEXTU LICENCE, SPOLEČNOST APPLE, APPLE PAYMENTS SERVICES A PŘÍSLUŠNÉ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI APPLE DÁLE NEPŘIJÍMAJÍ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NÁKUPY, PLATBY, TRANSAKCE, OBJEDNÁVKY, PLNĚNÍ OBJEDNÁVEK, ÚDAJŮ NA ÚČTENKÁCH A DALŠÍ OBCHODNÍ AKTIVITY USKUTEČNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY APPLE PAY NEBO PENĚŽENKY. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PŘI ŘEŠENÍ JAKÝCHKOLI OTÁZEK ČI SPORŮ, KTERÉ SE TÝKAJÍ VAŠICH PODPOROVANÝCH KARET A SOUVISEJÍCÍCH OBCHODNÍCH AKTIVIT, SE

BUDETE OPÍRAT VÝHRADNĚ O SMLOUVY UZAVŘENÉ S VYDAVATELEM KARTY, S PLATEBNÍ SÍTÍ NEBO S PŘÍSLUŠNÝM OBCHODNÍKEM.

— — — — — — — — — — — — — —

OZNÁMENÍ OD SPOLEČNOSTI APPLE, APPLE PAYMENTS SERVICES A PŘÍSLUŠNÝCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ APPLE

Pokud vás společnost Apple, Apple Payments Services nebo přidružená společnost Apple potřebují ohledně služeb kontaktovat, souhlasíte s tím, že oznámení budete dostávat e-mailem. Souhlasíte s tím, že veškerá taková upozornění, která vám budou zaslána elektronicky, budou splňovat veškeré právní požadavky na komunikaci.